东莞厚街“5·12”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年11月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况.....2
（二）涉事车辆挂靠情况.....3
（三）彭忠贤与江西快沃供应链管理有限公司关系情况.....4
（四）涉事人员出行目的及车辆行驶轨迹情况.....4
（五）事故发生单位安全管理情况.....5
（六）事故发生经过.....6
（七）事故现场情况.....6
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（九）事故责任认定情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）事故善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9
（三）其他可能因素排除.....11
四、有关监管部门履职情况.....11
（一）厚街镇交通运输部门.....11
（二）厚街镇公安交警部门.....11
（三）深圳市交通运输局龙岗管理局.....12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....12
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....13
（三）其他处理建议.....14
六、事故主要教训.....15
七、事故整改和防范措施.....16

2024年5月12日12时5分许，广东省东莞市厚街镇环莞快速南五跨线桥桥底路段发生一起重型半挂牵引车牵引重型罐式半挂车与电动自行车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年5月14日，东莞市人民政府成立了由厚街镇副镇长、公安分局局长许冰为组长，厚街镇交通运输分局、应急管理分局、公安分局、人社分局、卫健局、综治办和总工会等相关单位人员组成的东莞厚街“5·12”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。同时邀请广东省深圳市龙岗区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞厚街“5·12”一般道路交通事故是一起因重型半挂牵引车驾驶员驾驶机动车上道路行驶对应当发现的危险情况未及时发现和电动自行车驾驶员未按规定行驶而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1. 粤 BJZ457 号重型半挂牵引车[1]，厂牌型号：解放牌，车辆使用性质：货运，所有人：深圳市华启运输有限公司（以下简称“深圳华启”）[2]，车辆登记住所：广东省深圳市，注册日期：2020 年 5 月 20 日，发证日期：2020 年 5 月 20 日，检验有效期至 2025 年 5 月，强制报废期止：2035 年 5 月 20 日。该车于 2023 年 2 月 9 日在深圳市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》，审验有效期至 2025 年 5 月 31 日。经查，该车辆已安装行车记录仪及 GPS 定位，没有安装右侧盲区雷达[3]；近三年有 5 条违法记录，均已处理。

2. 粤 SU679 挂号重型罐式半挂车，厂牌型号：中集牌 ZJV9402GXHJM，所有人：东莞市快捷汽车运输有限公司[4]，车辆登记住所：广东省东莞市，注册日期：2020 年 6 月 4 日，发证日期：2020 年 6 月 5 日，检验有效期至 2025 年 6 月，强制报废期止：2035 年 6 月 4 日。该车总质量：40000KG，整备质量：

---

[1] 车辆投保情况：该车投保中国平安财产保险股份有限公司；强制责任险有效期至 2025 年 5 月 5 日；机动车辆商业保险有效期至 2025 年 5 月 5 日；道路危险货物承运人责任险保险公司：华农财产保险股份有限公司，有效期至 2025 年 5 月 5 日。

[2] 深圳市华启运输有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5F7GKH87，成立日期：2018 年 7 月 9 日，住所：深圳市，法定代表人：冯善勋。经营范围包括普通货运；货物专用运输（罐式）等。该公司持有深圳市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，发证日期：2022 年 12 月 1 日，证件有效期至 2026 年 11 月 30 日。经查，深圳华启名下共有车辆 53 辆，其中半挂车 20 台。近三年共有交通违法 302 次，已处理 291 次，未处理 11 次。

[3] 货车安装使用“右侧盲区”预警装置是加强道路运输安全管理的重要措施之一。目前，货车强制安装右侧盲区雷达的措施尚未全面实施。国务院安委会办公室印发了《“十四五”全国道路交通安全规划》的通知，通知提出：推动在用重型货车安装右侧盲区消除预警装置等安全装置。

[4] 东莞市快捷汽车运输有限公司（以下简称“东莞快捷”），统一社会信用代码：91441900MA51GUKH21，成立日期：2018 年 4 月 3 日，住所：东莞市，法定代表人：徐昌成。经营范围包括道路普通货运等。该公司持有东莞市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，发证日期：2020 年 7 月 13 日，证件有效期至 2024 年 9 月 30 日。该公司名下共有车辆 64 辆，挂车 6 台。近三年共有交通违法 369 次，已处理 358 次，未处理 11 次。

6800KG，车辆核定载质量：33200千克。该车于2020年7月14日在东莞市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》，审验有效期至2025年6月30日。经查，该车辆近三年有违法信息记录1条，已处理。

3.粤BJZ457号重型半挂牵引车驾驶员：蒋义伟，男，汉族，1967年12月12日出生，户籍住址：湖南省临武县，持A2型机动车驾驶证（初次领证日期：1998年3月11日，有效期至2026年3月11日），于2019年3月15日考取道路运输从业人员从业资格证，有效期至2025年3月14日。经查，蒋义伟近三年有3条违法记录，均已处理。

4.悬挂“东莞190316”号牌电动自行车：品牌：格士铃，生产企业：广东省格士铃电子科技有限公司，型号：TDT1012Z，所有人：彭忠贤。

5.悬挂“东莞190316”号牌电动自行车驾驶员：彭忠贤，男，汉族，1981年10月18日出生，户籍住址：湖南省蓝山县，系美团配送人员。

（二）涉事车辆挂靠情况

粤BJZ457号重型半挂牵引车、粤SU679挂号重型罐式半挂车的实际支配人：丁友平，男，户籍住址：福建省福清市。深圳华启及东莞快捷仅为名义车主，丁友平为实际车主[5]，丁友平

[5] 丁友平（购买车辆的费用由丁友平支付）与深圳华启于2020年10月1日签订车辆挂靠经营合同，合同有效期至2025年9月30日，丁友平每年向深圳华启支付贰仟元整作为委托挂靠费用；粤SU679挂号重型罐式半挂车实际支配人丁友平与东莞快捷于2020年7月15日签订车辆挂靠经营合同，合同有效期至2025年7月15日，丁友平每年向东莞快捷支付壹仟贰佰元整作为委托挂靠费用。

自主经营，挂靠期间车辆日常的各类证照，保险，技术、安全检测管理，维修保养等全部由丁友平负责，通过车辆赚取的费用由丁友平个人支配。丁友平聘请蒋义伟为车辆驾驶员，日常工作由丁友平电话通知蒋义伟，蒋义伟根据工作情况按提成由丁友平发工资。

（三）彭忠贤与江西快沃供应链管理有限公司关系情况

江西快沃供应链管理有限公司（以下简称“江西快沃”）：统一社会信用代码：91360430MAC8KL9BXH；成立日期：2023年2月13日，住所：江西省九江市，法定代表人：姚明琼。经营范围包括外卖递送服务等。江西快沃为美团服务商，承接美团固定区域的众包配送服务，彭忠贤于2022年2月22日入职美团众包配送[6]。江西快沃为彭忠贤购买了美团众包骑手保障组合产品保险-美团新职伤众包骑手方案（1至1天），投保情况：投保于中国人民财产保险股份有限公司，保险期间[7]为：2024年5月12日07时55分49秒起至2024年5月13日01时30分00秒止。

（四）涉事人员出行目的及车辆行驶轨迹情况

蒋义伟驾驶涉事牵引车牵引半挂车从大岭山欧亚建材卸货后，返回沙田镇福禄沙小区一停车场（住处附近），途经厚街镇环莞快速南五跨线桥桥底发生了交通事故。事故发生时未载货。

[6] 彭忠贤于2022年2月22日通过了“新手注册安全培训”、分别通过了2023年10月-2024年5月“月度安全培训”线上考试；于2024年1月12日通过了“众包交通违法专项培训”线上考试；于2022年4月20日通过了“东莞新骑手培训”线下培训。

[7] 保险单内容显示：“特别约定：2.起保时间为骑手第一次接单时间，止保时间为次日1:30。”

彭忠贤驾驶涉事电动自行车行驶路线：彭忠贤于2024年5月12日11时26分接一品湘木桶饭订单，11时28分接厚街镇明丰广场卢家妈妈订单，经厚街镇桥头社区桥林路跨线桥、创业路，送其中一单到桥头第四工业区后继续送单到家具大道信宏捷保时捷店，途经厚街镇环莞快速南五跨线桥桥底发生了交通事故。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.深圳华启，共有53辆营运车辆，配有1名企业主要负责人（冯善勋）[8]、1名分管安全负责人、1名安全管理人员（冯攀登）[9]、1名监控人员、29名驾驶员，建立了安全生产责任制度、操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员管理制度、道路运输应急预案等，但存在交通违法动态信息处理制度不完善、全员安全生产责任制不健全、主要负责人未按照规定经考核合格、未按规定对车辆驾驶员（蒋义伟）进行岗前教育培训、事故隐患排查治理不到位、未如实记录安全生产教育和培训情况及事故隐患排查治理情况等问题。

2.东莞快捷，共有64辆营运车辆，配有1名企业主要负责人、1名安全管理人员、1名监控人员、53名驾驶员，建立了安全生产责任制度、操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员管

[8] 深圳市华启运输有限公司法定代表人(主要负责人)：冯善勋，男，汉族，1986年1月3日出生，户籍住址：河南省兰考县，未持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

[9] 深圳市华启运输有限公司安全管理人员：冯攀登，男，汉族， 1991年10月30日出生，户籍地址：河南省兰考县，其持有深圳市交通运输局核发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》，经营类别：道路货运(含货运站)，考核类别：安全管理人员，有效期至2026年11月6日。

理制度、道路运输应急预案、交通违法动态信息处理制度、安全风险分级管控制度等，已按照制度规定落实人员培训、运输管理、车辆维护保养、应急演练、隐患治理等工作。

（六）事故发生经过

2024年5月12日12时5分许，蒋义伟驾驶涉事牵引车牵引半挂车沿厚街镇工业西路从黑山工业区往S256省道方向行驶，行驶至东莞市厚街镇南五路段环莞快速跨线桥桥底路段时，与彭忠贤驾驶的涉事电动自行车（未靠车行道的右侧行驶，临近车辆时变动）发生碰撞，造成彭忠贤现场抢救无效死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（七）事故现场情况

1.天气情况。事发时天气为阴天，视线良好。

2.道路情况。东莞市厚街镇环莞快速南五跨线桥桥底路段，道路为东南西北走向，东往厚山现代产业园方向，南往虎门镇方向，西往沙田镇方向，北往南城方向。沥青路面，地面干燥。东往的道路限速30公里/小时，西往的厚街家具大道限速60公里/小时，南、北往的环莞快速辅道限速40公里/小时。事发路段为非事故多发路段。

3.道路存在交通安全隐患情况。事发路段未设置非机动车道；事发路段标线磨损模糊。

4.涉事车辆行驶速度情况。蒋义伟驾驶粤BJZ457号重型半

挂牵引车牵引粤SU679挂号重型罐式半挂车事发时行驶速度[10]在30公里/小时以下，不存在超速的行为。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成彭忠贤1人死亡，截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失正在核算中。

（九）事故责任认定情况

2024年6月1日，东莞市公安局交通警察支队厚街大队出具《道路交通事故认定书》认定当事人事故责任如下：当事人蒋义伟负事故同等责任，当事人彭忠贤负事故同等责任[11]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月12日12时7分，120急救指挥中心接报事故情况，指令东莞市仁康医院派出救护车赶赴现场进行救治。12时24分，东莞市公安局110指挥中心接报警，厚街交警大队接报后马上通知队员前往处置，并汇报大队值班领导。

（二）事故现场应急处置情况

2024年5月12日12时16分，救护车到达事故现场。经现场医护人员确认彭忠贤已当场死亡。12时49分，厚街交警大队

---

[10] 交警部门调取该涉事车辆行车记录仪录像视频显示：事发时为涉事车辆在路口红绿灯处转绿灯后刚起步行驶的过程中，行驶速度在30公里/小时以下。

[11] 当事人蒋义伟的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定是造成事故的原因。

当事人彭忠贤的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条第一款“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”及《广东省电动自行车管理条例》第二十五条【通行规则一】“驾驶电动自行车上道路行驶，应当在非机动车道内行驶。在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶，通行宽度从最右侧车行道右侧边缘线算起不超过一点五米。” 之规定是造成事故的原因。

队员曾卫星、秦就军到达现场处置。12时58分，厚街公安分局副局长、交警大队大队长陈林楚、交警大队副大队长叶朝晖、王志刚到达事故现场，指导勘查现场工作。13时40分，现场勘查结束，在现场交通恢复后撤离现场。

（三）事故善后情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作小组，确认死者身份，联系死者家属，全力做好死者家属安抚工作，事故各项善后工作平稳有序开展，彭忠贤的遗体于2024年6月13日在东莞市殡仪馆火化。

2024年5月12日15时许，市交警支队副支队长叶柏伦、厚街镇党委副书记何庆华、厚街公安分局副局长陈林楚及应急、城管、交通、工程建设、桥头社区等相关单位人员到事故现场召开分析研判会，对事故成因进行分析，提出整改意见和下一步工作措施。5月17日11时30分许，厚街镇副镇长、公安分局局长许冰，厚街公安分局副局长陈林楚到事故现场研判分析原因，并提出整改措施。相关单位已于2024年6月初，落实对事发路段（环莞快速家具大道路口）增设非机动车车道等措施；属地社区已完成对事发路段标线磨损模糊问题的整改工作。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是当事人蒋义伟驾驶机动车上道路行驶未能及时发现电动自行车变动的危险情况；当事人彭忠贤驾驶非机动车上道路未靠车行道的右侧行驶，临近车辆时变动。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.2024年5月12日，交警部门委托广东至信司法鉴定所分别对彭忠贤、蒋义伟血液中乙醇含量检测，得到如下鉴定意见：送检血液中均未检出乙醇。

2.2024年5月12日，交警部门委托广东至信司法鉴定所对粤BJZ457号解放牌重型半挂牵引车(后牵引粤SU679挂号中集牌重型罐式半挂车)的安全技术性能进行检验鉴定，得到如下鉴定意见：受检的粤BJZ457号解放牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，灯光系统不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；粤SU679挂号中集牌重型罐式半挂车制动系统符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，灯光系统不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求[12]。

3.2024年5月12日，交警部门委托广东至信司法鉴定所对

[12] 经核查，东莞市快捷汽车运输有限公司已建立隐患排查治理制度与台账，并于2024年5月10日（事故发生前两天）对涉事车辆进行了隐患排查，未发现灯光系统存在隐患，推断灯光系统隐患是在公司隐患排查后至事故发生前车辆运行过程中形成。

悬挂“东莞190316”号牌电动自行车的安全技术性能进行检验鉴定，得到如下鉴定意见：受检的悬挂“东莞190316”号牌电动自行车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》的相关要求。

4.2024年5月12日，交警部门委托广东至信司法鉴定所对悬挂“东莞190316”号牌电动自行车的车辆类型（属性）进行鉴定，得到如下鉴定意见：受检的悬挂“东莞190316”号牌电动自行车属于超标电动自行车[13]。

5.2024年5月13日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心采集彭忠贤血液，进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品的定性分析，得到如下鉴定意见：彭忠贤的血液未检出0^{6-}单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

6.2024年5月13日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对彭忠贤尸表检验及死因分析，得到如下鉴定意见：被鉴定人彭忠贤符合交通事故暴力作用致全身多发骨折及胸腹盆腔脏器损伤死亡。

---

[13] 悬挂“东莞190316”号牌电动自行车(整车编码：96872220***673)基本技术参数：整车质量70.2KG（标准为：55KG）；外廓尺寸：前、后轮中心距约1270mm（标准为：前、后轮中心距小于或等于1250mm）；鞍座长度约380mm(标准为:鞍座长小于或等于350mm)；后轮上方衣架平坦部分最大宽度约180mm(标准为:小于或等于175mm)；车辆速度：36km/h（标准为：25km/h）；蓄电池标称电压为：66.7V（标准为：48V）；上述参数已超出CB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》的相关要求。

彭忠贤为涉事电动自行车办理电动自行车牌照时，携带身份证、购车发票、车辆合格证等材料到登记上牌点交验车辆，完成车辆查验后，后台审核通过后，领取牌证(车辆合格证显示车辆总体信息：前、后轮中心距为1245mm；装配完整的电动自行车的整车质量为54.6kg；最高设计车辆速度为25km/h；蓄电池额定电压为48V。)

综上所述，涉事电动自行车上牌后超标的原因主要包括非法改装，导致电动自行车在实际使用中超出了规定的标准。

7.2024年5月13日，东莞市公安局交通警察支队厚街大队对蒋义伟的唾液进行吗啡、氯胺酮、甲基安非他明的定性分析，得到如下鉴定意见：蒋义伟的唾液中吗啡、氯胺酮、甲基安非他明三类毒品检查结果呈阴性。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

（一）厚街镇交通运输部门

2024年以来，厚街交通运输分局根据市镇文件要求，认真开展道路运输行业安全生产检查工作，检查企业255家次；积极推广应用“两客一危一重货”智能监管平台，核查信息1155条，及时处置驾驶员违规行为；举办消防、普法培训，约谈违章企业120家次，召开行业安全生产工作会议3次，有序开展安全生产治本攻坚三年行动、危险化学品道路运输安全隐患排查治理、消防安全检查、道路交通安全第六轮百日攻坚行动、货车户籍化管理专项行动、治超、打“四黑”、路域环境等行动及宣传活动，共查处各类交通运输违法案件256宗，始终保持高压态势，确保道路运输行业安全。

（二）厚街镇公安交警部门

厚街交警大队严格按照支队统一部署和有关要求，深入贯彻落实工作会议精神，积极联合镇交通分局、公安分局、城市管理

等职能部门，认真扎实地开展各项工作。加大力度整治电动车违法行为，重点整治驾乘人员不戴安全带、超员、酒驾、不按规定车道行驶、闯红灯、电动自行车未有效佩戴安全头盔、乱穿马路、改装等行为，持续深化道路交通综合治理。2024年1月1日至6月10日，厚街交警大队查处车辆违法数107653宗，其中货车的违法数3376宗，电动车的违法数96599宗（其中不按规定车道行驶20553宗，违法载人2723宗，逆行497宗，闯红灯1425宗，驾乘人员不戴头盔43744宗，改装74宗）。

（三）深圳市交通运输局龙岗管理局

2024年以来，该单位深入贯彻安全发展理念，以治本攻坚三年行动为纲，以典型事故安全为鉴，深入开展隐患排查整治工作，持续提升本质安全水平。组织召开6期安全生产形势分析会，2次货运行业防范重特大安全事故暨安全警示教育会议；运用“龙岗交通运输安全教育云课堂”小程序开展从业人员安全意识和安全技能培训13097人次，进园区、进企业组织线下培训10场658人；出动检查人员974人次，检查货运企业390家次，发现安全隐患841个，均已责令企业限期整改，并将发现的违法违规行为线索抄送市交通运输行政执法支队龙岗大队。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

彭忠贤，对事故发生负有责任，鉴于彭忠贤在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.**蒋义伟**，驾驶涉事牵引车牵引半挂车至涉事路段时，存在其他妨碍安全驾驶的行为、挂车的灯光信号装置不符合国家标准的违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[14]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十六条第一项[15]、《广东省道路交通安全条例》第五十八条第八项[16]的相关规定，东莞市公安局交通警察支队厚街大队分别对蒋义伟决定处以100元和150元罚款。

2.**深圳华启**，违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条第一款、第三十五条第一款[17]及《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款[18]、第二十七条第二款[19]、第二十八条第一款和第四款[20]、第四十一条第二款[21]的规定，建议深圳市

---

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[15]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十六条第一项：机动车牵引挂车应当符合下列规定：（一）载货汽车、半挂牵引车、拖拉机只允许牵引1辆挂车。挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置应当符合国家标准……

[16]《广东省道路交通安全条例》第五十八条第八项：驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者一百五十元罚款：……（八）违反规定牵引挂车的……

[17]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条第一款：道路运输企业应当建立健全并严格落实动态监控管理相关制度，规范动态监控工作……（四）交通违法动态信息处理和统计分析制度……

《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第一款：违反本办法的规定，道路运输企业有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正。拒不改正的，处1000元以上3000元以下罚款……（二）未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率低于90%的……

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排

交通运输局龙岗管理局对其依法处理。

3.**冯善勋**，深圳华启法定代表人（主要负责人），建立公司制度内容不完善，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项[22]，建议深圳市交通运输局龙岗管理局对其依法处理。

4.**冯攀登**，深圳华启安全管理人员，未按规定对驾驶员（蒋义伟）进行岗前教育培训、未如实记录安全生产教育和培训情况，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项[23]，建议深圳市交通运输局龙岗管理局对其依法处理。

（三）其他处理建议

1.建议厚街镇道路交通安全工作联席会议办公室对厚街交警大队负责路面管控违法行为执法查处的股室负责人进行约谈，督促其强化路面管控；强化对超标电动自行车查处力度，深化道

查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录……

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

路交通安全整治，防范类似事故发生。

2.建议函告深圳市龙岗区安全生产委员会办公室，对深圳市交通运输局龙岗管理局分管安全生产的负责人进行谈话提醒，督促其加强对辖区交通运输企业的安全监管。

3.建议函告江西省九江市彭泽县安全生产委员会办公室对江西快沃安全管理情况进行调查处理和通知美团平台加强对江西快沃的安全监管。

4.针对粤SU679挂号重型罐式半挂车经鉴定车辆灯光系统不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求的问题，鉴于东莞快捷已建立隐患排查治理制度与台账，在事故发生前两天对涉事车辆进行了隐患排查工作，未发现灯光系统存在隐患，推断灯光系统隐患是在公司隐患排查后至事故发生前车辆运行过程中形成，建议厚街交通运输分局对东莞快捷的主要负责人进行谈话提醒，督促其加强落实对东莞快捷车辆隐患排查工作。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事牵引车驾驶员未按操作规范文明驾驶、安全驾驶，有效预防事故发生；涉事电动自行车驾驶员驾驶非机动车在没有非机动车道的道路上，没有按规定行驶。交通部门要督促相关企业切实履行企业安全生产主体责任，完善相关制度，加

强对车辆的盲区雷达安装和GPS监控力度，加强对从业人员的安全教育培训力度，压实安全生产管理工作，避免碰撞事故再次发生。

七、事故整改和防范措施

厚街镇相关部门和单位，要深刻吸取此次道路运输事故的沉痛教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，深入开展道路交通安全专项整治行动，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）开展道路交通安全专项整治行动。公安交警部门要加大力度开展专项整治行动，重点整治驾乘人员不戴安全带、超员、酒驾、不按规定车道行驶、闯红灯、电动自行车未有效佩戴安全头盔、乱穿马路等行为，持续深化道路交通综合治理。

（二）加强对道路运输企业的管理。交通运输部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场层层签订安全生产责任书，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业、站场进一步完善生产安全管理工作制度、档案、台账，加强对客货运输车辆及驾驶人的监督管理以及采取有效措施，严防司机疲劳驾驶。要推动细化交通安全管理工作职责，强化对客货运输车辆驾驶人的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路。

（三）加大道路交通安全的执法力度。交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，在巡逻监控中，要利用车载喇叭进行喊话，提醒车辆注意安全，小心驾驶，预防和遏制交通事故的发生，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站，对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改装、尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交通运输部门依法处理。

（四）强化交通安全的宣传教育。交警、交通等职能部门要充分利用双微平台、省、市主流报纸、电视、交通安全宣传刊物、门户网站对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶，同时深入社区、学校，联合社区民警开展道路交通安全宣传教育，做好“五个一”“一盔一带”等宣传。

（五）加大违法改装电动自行车的整治力度。交警部门要严查违法改装电动自行车上路，加大对电动自行车交通违法行为的整治力度。交警部门要联合市场监督部门对涉嫌改装的销售门店

和维修门店进行源头查处。市场监督部门要对电动自行车市场进行定期或不定期监督检查，查处生产、销售不合格产品的违法行为，维护市场秩序和消费者权益。落实电动自行车的质量监管，确保产品符合国家强制性标准，保证市场上销售的电动自行车符合安全要求。在非法改装问题上，市场监督部门要强化销售环节电动自行车非法改装整治，加大对电动自行车及配件销售等单位拆除限速器以及外设蓄电池托架、更换大功率蓄电池等违法违规擅自改装关键性组件行为的查处力度。